1/11/95

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHIẾN TRANH, ĐÌNH CÔNG THÂN TÀU – CHUYẾN

Bảo hiểm này tuân theo luật và tập quán Anh

1. CÁC HIỂM HỌA

Luôn chi phối bởi các loại trừ tham chiếu dưới đây, bảo hiểm này bồi thường cho tổn thất hay tổn hại của tàu gây ra bởi

1.1 chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa, đấu tranh quần chúng phát sinh từ đó, hay bất kỳ một hành động thù địch nào của hoặc chống lại hoặc bị chống lại bởi một thế lực tham chiến

1.2 bắt, giữ, giam cầm, tịch thu và các hậu quả từ đó hay bất kỳ cố gắng nào để làm việc đó.

1.3 các loại mìn, ngư lôi, bom vô chủ hay các loại vũ khí chiến tranh vô chủ khác

1.4 những người đình công, công nhân bế xưởng, hay những người tham gia gây rối lao động, bạo động hay đấu tranh quần chúng

1.5 những kẻ khủng bố hay người có hành động ác ý hoặc xuất phát từ một động cơ chính trị

1.6 tịch thu hoặc sung công.

2. SUNG NHẬP

Bộ Điều khoản bảo hiểm Thân tàu Chuyến 1/11/95 (bao gồm Điều khoản 3/4 sửa đổi thành 4/4 trách nhiệm đâm va) trừ các điều khoản 1.4, 3, 4, 10, 20.1.8, 21, 22, 23, và 24 được xem là sung nhập vào bảo hiểm này trong phạm vi không mâu thuẫn với các quy định trong các điều khoản này.

Vẫn được bảo hiểm trong trường hợp vi phạm đoan kết đối với lai kéo hay dịch vụ cứu hộ miễn là phải thông báo cho người bảo hiểm ngay khi nhận được thông báo và chấp nhận trả phí bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu của người bảo hiểm.

3. BẮT GIỮ TÀU

Trong trường hợp tàu bị bắt giữ, giam cầm, tịch thu hay sung công, và do vậy người được bảo hiểm bị mất đi quyền sử dụng và quyền định đoạt về con tàu trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng thì với mục đích xác định Tàu có bị tổn thất toàn bộ ước tính hay không, Người được bảo hiểm sẽ được xem là bị tước quyền sở hữu con tàu mà không có khả năng lấy lại được.

4. THÔNG BÁO TỔN THẤT VÀ ĐẤU THẦU

Trong trường hợp xảy ra tai nạn mà tổn thất hoặc tổn hại có thể đưa đến khiếu nại được bồi thường theo bảo hiểm này, phải khai báo ngay cho Người bảo hiểm sau ngày mà Người được bảo hiểm, Chủ tàu hoặc Người quản lý tàu đã biết hoặc đáng lẽ phải biết về tổn thất hoặc tổn hại và trước khi giám định để có thể chỉ định giám định viên

nếu Người bảo hiểm muốn thế.

Nếu không thông báo cho Người bảo hiểm trong vòng 12 tháng kể từ ngày đó, trừ khi Người bảo hiểm chấp nhận ngược lại bằng văn bản, Người bảo hiểm sẽ tự động bãi miễn mọi trách nhiệm theo bảo hiểm này đối với hoặc phát sinh từ tai nạn hoặc tổn thất hoặc tổn hại đó.

5. CÁC LOẠI TRỪ

Bảo hiểm này loại trừ

5.1 tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hay chi phí phát sinh từ

5.1.1 sự bùng nổ chiến tranh (có tuyên chiến hay không) giữa các nước sau : Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc

5.1.2 trưng thu dù là để sở hữu, sử dụng hay tiền chiếm

5.1.3 giam hãm, kiềm chế, giam giữ, tịch thu hay sung công theo lệnh của chính phủ hay chính quyền của nước mà tàu được sở hữu hoặc đăng ký

5.1.4 bắt, giam, giữ, tịch thu hay sung công theo qui chế kiểm dịch hay do vi phạm các quy chế hải quan hoặc thương mại

5.1.5 hoạt động tố tụng thông thường, không có bảo lãnh hay trả tiền phạt hoặc vì bất cứ lý do tài chính nào

5.1.6 cướp biển (nhưng loại trừ này không ảnh hưởng đến bảo hiểm theo điều khoản 1.4).

5.2 tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hoặc chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp gây bởi hoặc hợp lý qui cho hoặc phát sinh từ

5.2.1 phát xạ ion hóa từ hoặc nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ các chất thải hạt nhân hoặc từ sự đốt các nhiên liệu hạt nhân

5.2.2 tính phóng xạ, độc hại, nổ hoặc các đặc tính nguy hiểm khác của mọi bộ phận gây nổ hạt nhân hoặc các thành phần của chúng

5.2.3 mọi vũ khí chiến tranh sử dụng năng lượng nguyên tử hay hạt nhân và/hoặc phản ứng tổng hợp hạt nhân hoặc phản ứng khác tương tự hoặc năng lượng hay chất phóng xạ.

5.3 tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hay chi phí được bảo hiểm theo Bộ Điều khoản bảo hiểm Thân tàu Chuyến 1/11/95 (bao gồm điều khoản 3/4 sửa đổi thành 4/4 trách nhiệm đâm va) hoặc lẽ ra có thể được bồi thường nếu không có điều khoản 10 trong đó.

5.4 bất cứ khiếu nại về bất cứ số tiền nào có thể được bồi thường theo bất kỳ bảo hiểm nào khác của tàu hay lẽ ra có thể được bồi thường theo các bảo hiểm đó nếu không có bảo hiểm này

5.5 bất kỳ khiếu nại nào về các chi phí phát sinh do chậm trễ ngoại trừ những chi phí lẽ ra có thể được bồi hoàn trên nguyên tắc của luật và tập quán Anh theo Quy tắc York-Antwerp 1994.

6. CHẤM DỨT BẢO HIỂM

6.1 Bảo hiểm này có thể được hủy bỏ nếu Người bảo hiểm hay Người được bảo hiểm thông báo trước 7 ngày (sự hủy bỏ này có hiệu lực vào thời hạn kết thúc 7 ngày kể từ lúc giữa đêm của ngày thông báo bởi hay cho Người bảo

hiểm). Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm, trước khi kết thúc thời hạn thông báo đó, thỏa thuận về tỷ lệ phí bảo hiểm và/hoặc điều kiện bảo hiểm và/hoặc các đoan kết.

6.2 Bảo hiểm này TỰ ĐỘNG KẾT THÚC bất kể có thông báo hay không có thông báo hủy bỏ

6.2.1 khi bùng nổ chiến tranh (có tuyên chiến hay không) giữa các nước sau: Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc

6.2.2 trong trường hợp tàu bị trưng thu dù để sở hữu hoặc sử dụng.

6.3 Trong trường hợp hủy bỏ bằng thông báo hay mặc nhiên kết thúc bảo hiểm này vì hiệu lực của Điều 6 này, hoặc do việc bán tàu, Người bảo hiểm sẽ hoàn lại phí thuần theo tỷ lệ cho Người được bảo hiểm.

Bảo hiểm này sẽ không có hiệu lực nếu sau khi Người bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm và trước thời gian dự định bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực xảy ra bất kỳ sự cố nào tự động chấm dứt bảo hiểm này theo các quy định của Điều khoản 6 nêu trên.

CL.295.

1/11/95

INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSES

HULLS - VOYAGE

This insurance is subject to English law and practice

1. PERILS

Subject always to the exclusions hereinafter referred to, this insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by

1.1. war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

1.2. capture seizure arrest restraint or detainment, and the consequences thereof or any attempt thereat

1.3. derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

1.4. strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

1.5. any terrorist or any person acting maliciously or from a political motive

1.6. confiscation or expropriation.

2. INCORPORATION

The Institute Voyage Clauses – Hulls 1/11/95 (including 3/4ths Collision Liability Clause amended to 4/4ths) except Clauses 1.4, 3, 4, 10, 20. 1.8, 21, 22, 23 and 24 are deemed to be incorporated in this insurance in so far as they do not conflict with the provisions of these clause.

Held covered in case of breach of warranty as to towage or salvage services provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advices and any additional premium required by them be agreed.

3. DETAINMENT

In the event that the Vessel shall have been the subject of capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation, and the Assured shall thereby have lost the free use and disposal of the Vessel for a continuous period of 12 months then for the purpose of ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss the Assured shall be deemed to have been deprived of the possession of the Vessel without any likelihood of recovery.

4. NOTICE OF CLAIM

In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, notice must be given to the Underwriter promptly after the date on which the Assured, Owners or Managers become or should have become aware of the loss or damage and prior to survey so that a surveyor may be appointed if the Underwriters so desire.

If notice is not given to the Underwriters within twelve months of that date unless the Underwriters agree to the contrary in writing, the Underwriters will be automatically discharged from liability for any claim under this insurance in respect of or arising out of such accident or the loss or damage.

5. EXCLUSIONS

This insurance excludes

5.1. loss damage liability or expense arising from.

5.1.1. the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France,

The Russian Federation, the People's Republic of China

5.1.2. requisition, either for title or use, or pre-emption

5.1.3. capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation by or under the order of the government or any public or local authority of the country in which the Vessel is owned or registered

5.1.4. arrest restraint detainment confiscation or expropriation under quarantine regulations or by reason of infringement of any customs or trading regulations

5.1.5. the operation of ordinary judicial process, failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause

5.1.6. piracy (but this exclusion shall not affect cover under Clause 1.4),

5.2. loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from

5.2.1. ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel

5.2.2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof

5.2.3. any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter,

5.3. loss damage liability or expense covered by the Institute Voyage Clauses – Hulls 1/11/95 (including 3/4ths Collision Liability Clause amended 4/4ths) or which would be recoverable thereunder but for Clause 10 thereof,

5.4. any claim for any sum recoverable under any other insurance on the Vessel or which would be recoverable under such insurance but for the existence of this insurance,

5.5. any claim for expenses arising from delay except such expenses as would be recoverable in principle in English law and practice under the York-Antwerp Rules 1994

6. TERMINATION

6.1. This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.

6.2. Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall TERMINATE AUTOMATICALLY

6.2.1. upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France,

The Russian Federation, the People's Republic of China

6.2.2. in the event of the Vessel being requisitioned, either for title or use.

6.3. In the event either of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 6, or of the sale of the Vessel, a return of premium shall be payable to the Assured.

This insurance shall not become effective if, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of its attachment, there has occurred any event which would have automatically terminated this insurance under the provisions of Clause 6 above.

CL.295.